МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ШКОЛА ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выполнил работу
студент 5 курса
очной формы обучения

Фомин Константин Владимирович

Тюмень
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Правовое регулирование 4
1.1. Нормативные основы и обязанности образовательной организации 4
1.2. Полномочия прокуратуры, основания и пределы проверки 4
1.3. Особенности статуса работников и конфликт интересов 5
1.4. Приём на работу бывших государственных и муниципальных служащих 7
1.5. Организационные акты Генерального прокурора и локальные документы вузов 8
2. Особенности организации прокурорского надзора 9
2.1. Подготовка, предмет и пределы проверки 9
2.2. Открытые источники и истребование документов 10
2.3. Проверка ответственных лиц и антикоррупционных планов 11
2.4. Выявление конфликта интересов и деятельность комиссий 12
2.5. Профилактика и реагирование организации на нарушения 13
2.6. Кадровая проверка бывших государственных и муниципальных служащих 14
2.7. Оформление результатов и последующий контроль 14
3. Основные нарушения законодательства 15
3.1. Нарушения организации антикоррупционной работы 15
3.2. Нарушения при конфликте интересов и работе комиссий 15
3.3. Нарушения кадровых и профилактических обязанностей 16
4. Меры прокурорского реагирования 16
4.1. Общие принципы выбора меры 16
4.2. Требование об изменении нормативного правового акта в целях устранения коррупциогенных факторов 16
4.3. Представление и протест 17
4.4. Предостережение о недопустимости нарушения закона 18
4.5. Постановление о возбуждении административного дела 18
4.6. Судебная и уголовно-процессуальная формы 19
4.7. Контроль за исполнением актов реагирования 19
Перечень документов, необходимых для проведения проверки 20

Введение

Настоящие методические рекомендации предназначены для организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных образовательных организациях высшего образования. Они раскрывают порядок подготовки и проведения проверок, способы оценки антикоррупционных процедур, признаки возможных нарушений и выбор мер прокурорского реагирования. Материал имеет учебно-методический характер и не является официальным ведомственным актом.

Цель разработки — предложить воспроизводимый алгоритм действий прокурора: установить основания и пределы проверки, определить обязанности проверяемой организации, изучить документы и фактическое исполнение антикоррупционных мер, оценить установленные обстоятельства и выбрать законное реагирование. Рекомендации применимы к государственным вузам федерального и регионального подчинения с учётом их организационно-правовой формы, полномочий учредителя и категорий работников.

При применении рекомендаций необходимо разграничивать обязательные требования федерального законодательства, специальные ограничения для отдельных должностей и процедуры, принятые самой организацией. Примеры нарушений в настоящем пособии являются условными. Наличие возможного риска само по себе не подтверждает правонарушение и требует проверки фактических обстоятельств.

1. Правовое регулирование

1.1. Нормативные основы и обязанности образовательной организации

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип законности и обязательность соблюдения Конституции РФ и законов (ч. 2 ст. 15), равенство всех перед законом и судом (ст. 19), право граждан обращаться в государственные органы (ст. 33), гарантии судебной защиты (ст. 46), а также устанавливает конституционные основы деятельности прокуратуры (ст. 129). Для прокурора эти положения означают необходимость оценивать не формальную отчётность учреждения, а соблюдение законных прав обучающихся, работников, организации и публичных интересов.

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Часть 2 этой статьи называет возможные меры: назначение ответственных подразделений или лиц, сотрудничество с правоохранительными органами, внедрение стандартов добросовестной работы, кодекса этики, процедур предотвращения и урегулирования конфликта интересов, предотвращение неофициальной отчётности и использования поддельных документов. Слово «могут» не даёт оснований объявлять отсутствие любого отдельного инструмента самостоятельным нарушением без дополнительного правового основания. Проверяется исполнение общей обязанности по разработке и принятию реальных мер, а специальные обязанности — только при наличии применимого закона или обязательного акта.

Прокурору следует определять конкретную обязанность, её адресата, подтверждающие документы и фактическое исполнение. Отсутствие одной из перечисленных в ч. 2 ст. 13.3 мер не всегда означает самостоятельное нарушение закона.

1.2. Полномочия прокуратуры, основания и пределы проверки

Пункт 1 статьи 21 Закона о прокуратуре относит к предмету надзора исполнение законов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций и соответствие законам издаваемых ими правовых актов. Надзор направлен на законность, а не на подмену внутреннего управления университетом, кадровых служб или образовательного контроля (п. 2 ст. 21).

Проверка исполнения законов проводится на основании информации о фактах нарушения законов, требующих прокурорского вмешательства, если подтвердить либо опровергнуть такие сведения без проверки нельзя (п. 2 ст. 21). Решение принимается прокурором или его заместителем, должно содержать цели, основания и предмет проверки и доводится до руководителя организации не позднее дня начала проверки (п. 3 ст. 21).

Типовые формы решений утверждены приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2017 № 172.

Прокурор вправе пользоваться полномочиями статьи 22 Закона о прокуратуре, включая получение документов и объяснений в пределах компетенции. Статья 6 устанавливает обязательность законных требований, сроки представления информации и ограничения на истребование документов. Обычный срок по требованию — пять рабочих дней, в ходе проверки исполнения законов — два рабочих дня с момента предъявления. Прокурор может установить более длительный срок. Если организация своевременно сообщает об объективной невозможности исполнения требования, решается вопрос о новом сроке (п. 2 ст. 6).

В соответствии с п. 2.3 ст. 6 Закона о прокуратуре запрещено требовать документы, не связанные с предметом проверки, либо повторно истребовать опубликованные или ранее представленные материалы без установленных законом оснований. Срок проверки по общему правилу — не более 30 календарных дней (ст. 21).

Если нарушений по результатам проверки не выявлено, согласно пункту 14 статьи 21 в десятидневный срок составляется акт по установленной форме и его копия направляется руководителю проверяемой организации. Если нарушения имеются, необходимо документально зафиксировать каждое из них, определить надлежащую меру реагирования и организовать последующий контроль.

1.3. Особенности статуса работников и конфликт интересов

Государственная образовательная организация высшего образования может действовать в форме бюджетного или автономного учреждения и не становится органом государственной власти вследствие своего государственного статуса. Её работники по общему правилу не являются государственными гражданскими служащими. Поэтому прокурору необходимо определить применимый к конкретной организации правовой режим и отдельно установить круг должностей, для которых предусмотрены специальные ограничения, запреты и обязанности.

Первую группу составляет организация как юридическое лицо: на неё распространяется часть 1 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции. Вторую группу образуют руководители и работники, замещающие должности, на которые специальные антикоррупционные требования распространены федеральным актом, актом учредителя или иным применимым правовым основанием. Для них могут иметь значение требования о представлении сведений о доходах и расходах, уведомлении о личной заинтересованности, иных ограничениях и запретах. Третья группа — педагогические работники, в отношении

которых предусмотрены дополнительные обязанности и специальное понятие конфликта интересов по Закону об образовании. Четвёртая группа — иные работники, чьи обязанности вытекают из трудового договора, применимых локальных актов и общих требований закона.

Специальные ограничения и обязанности проверяются применительно к конкретной должности по действующим перечням и нормативным актам учредителя, в том числе постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 № 568. Нельзя автоматически распространять их на всех преподавателей.

Статья 10 Закона о противодействии коррупции определяет конфликт интересов через противоречие между личной заинтересованностью лица и надлежащим, объективным и беспристрастным исполнением им обязанностей в тех случаях, когда на такое лицо законом возложена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Статья 11 устанавливает соответствующие меры и обязанности для определённых законом категорий лиц. Недопустимо без проверки субъекта обязанности механически применять весь перечень требований статьи 11 к каждому работнику университета.

Пункт 33 статьи 2 Закона об образовании отдельно раскрывает конфликт интересов педагогического работника: личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, влияющая или способная повлиять на надлежащее исполнение профессиональных обязанностей вследствие противоречия интересам обучающегося либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Согласно части 2 статьи 48 Закона об образовании педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся своей организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Особое внимание при проведении проверки следует уделять актуальному порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Федеральным законом от 28.12.2025 № 505-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ, вступившие в силу с 1 января 2026 года.

В частности, утратила силу часть 6 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ, ранее предусматривавшая размещение соответствующих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с этим прокурору не следует рассматривать отсутствие опубликованных деклараций работников образовательной организации как самостоятельное нарушение законодательства без установления иного применимого правового основания.

При проверке необходимо установить, распространяется ли обязанность представления сведений о доходах и расходах на конкретную должность, каким нормативным правовым актом она предусмотрена, соблюдены ли установленные сроки и порядок представления сведений, а также определён ли компетентный субъект, уполномоченный осуществлять проверку их достоверности и полноты.

Применение специальных антикоррупционных ограничений и обязанностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568, требует предварительного установления соответствия проверяемой организации и конкретной должности условиям, определённым указанным постановлением и статьёй 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации. Данные требования не могут автоматически распространяться на всех работников государственной образовательной организации высшего образования. При проведении проверки необходимо учитывать организационно-правовую форму учреждения, его правовой статус, применимые перечни должностей и нормативные акты, регулирующие деятельность соответствующей организации.

1.4. Приём на работу бывших государственных и муниципальных служащих

Статья 12 Закона о противодействии коррупции и статья 64.1 ТК РФ устанавливают особенности привлечения к работе бывших государственных и муниципальных служащих, занимавших должности, включённые в соответствующие перечни. В течение двух лет со дня увольнения со службы при соблюдении предусмотренных законом условий работодатель обязан уведомить представителя нанимателя по последнему месту службы о заключении трудового договора, а при гражданско-правовом договоре учитывать стоимость работ или услуг свыше 100 тыс. рублей в месяц. Уведомление направляется в десятидневный срок; порядок его оформления урегулирован постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29.

Вопрос о согласии комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственного или муниципального служащего решается отдельно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 12. Для него необходимо установить, входило ли в прежние служебные обязанности отдельное государственное или муниципальное управление данной организацией. Условие согласия не тождественно обязанности работодателя направить сообщение и не должно необоснованно включаться во все случаи приёма бывших служащих.

Нарушение применимых правил привлечения бывшего служащего при наличии всех признаков состава может повлечь ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ. При квалификации используются разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от

28.11.2017 № 46. Установлению подлежат конкретная должность, срок после увольнения, вид договора и обязанность уведомления.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ бывший государственный или муниципальный служащий обязан при заключении соответствующего трудового или гражданско-правового договора сообщить новому работодателю сведения о последнем месте своей службы. Несоблюдение указанной обязанности влечёт последствия, предусмотренные частью 3 статьи 12 данного Федерального закона.

При проверке гражданско-правовых договоров необходимо учитывать разъяснения пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46. Обязанность работодателя направить уведомление возникает, если стоимость выполняемых работ или оказываемых услуг превышает 100 000 рублей в месяц, а также если договор заключён на срок менее месяца, но общая стоимость работ или услуг превышает указанную сумму.

Следует также учитывать исключение, предусмотренное частью 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ: при назначении гражданина на должность по решению Президента Российской Федерации в предусмотренную законом организацию согласие соответствующей комиссии и сообщения, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 12, не требуются.

1.5. Организационные акты Генерального прокурора и локальные документы вузов

Профильным организационно-распорядительным актом является приказ Генерального прокурора РФ от 10.10.2022 № 581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции» (ред. 17.11.2025). В частности, пункт 2.4 ориентирует прокуроров при наличии информации о нарушениях на проверку соблюдения организациями статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции, а пункт 2.33 — на проверку соблюдения организациями требований статьи 12 этого Закона с рассмотрением вопроса о возбуждении административного дела при наличии оснований.

Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 № 454 утратил силу в связи с принятием приказа № 581. Приказ от 17.03.2017 № 172 регулирует типовые формы решений о проведении проверки.

При подготовке проверки следует изучить официальный сайт конкретной образовательной организации, её устав и опубликованные локальные акты о противодействии коррупции. В зависимости от установленного регулирования исследуются порядок уведомления о личной заинтересованности, положения о комиссиях,

перечни должностей со специальными обязанностями, кодексы этики, антикоррупционные планы и формы сообщений. Наличие опубликованного документа подтверждает его доступность, но само по себе не доказывает актуальность или фактическое исполнение.

Комиссию, рассматривающую вопросы соблюдения антикоррупционных ограничений, следует отличать от комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Объём компетенции каждого органа определяется законом и соответствующим локальным положением. При проверке устанавливаются основания рассмотрения вопросов, процедура принятия решений и их фактическое исполнение.

Необходимо установить, какие антикоррупционные мероприятия действовали именно в проверяемый период, какие локальные акты изменялись или отменялись и какие нормы распространялись на соответствующие должности. Отсутствие какого-либо документа в опубликованном перечне не равнозначно доказанному отсутствию самого документа или нарушению закона.

2. Особенности организации прокурорского надзора

2.1. Подготовка, предмет и пределы проверки

Подготовка начинается с анализа поступившей в прокуратуру информации о возможных нарушениях, ранее проведённых надзорных мероприятий, обращений работников и обучающихся, материалов компетентных органов и открытых источников. Проверка исполнения законов проводится по основаниям пункта 2 статьи 21 Закона о прокуратуре. При необходимости прокурор или его заместитель принимает решение о проведении проверки по типовой форме, определив цели, основания и конкретный предмет. Само получение поручения вышестоящей прокуратуры не освобождает от оценки законных оснований надзорных действий.

До направления требования об истребовании документов необходимо установить компетенцию соответствующей прокуратуры, наименование поднадзорной организации, круг лиц, отвечающих за исполнение антикоррупционных требований, проверяемый период и срок проведения проверки. Проверяемый период определяет временные границы анализа деятельности организации, а срок проверки — пределы совершения надзорных действий. Их нельзя отождествлять.

На подготовительном этапе составляется рабочая матрица: вопрос — норма — документ — способ сопоставления — ожидаемый результат. Вопросы за пределами предмета проверки исследуются только при наличии законного основания для его расширения.

При выявлении в ходе проверки сведений о других возможных нарушениях закона, выходящих за пределы первоначально установленного предмета, прокурор обязан руководствоваться пунктом 3 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Расширение предмета проверки допускается только при наличии мотивированного решения прокурора или его заместителя либо путём принятия решения о проведении новой проверки. Само по себе обнаружение дополнительных обстоятельств не предоставляет прокурору права произвольно выходить за пределы первоначального предмета проверки.

Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня её начала. В исключительных случаях он может быть продлён не более чем на 30 календарных дней по решению прокурора или его заместителя. Последующее продление на срок до 30 календарных дней допускается только по решению Генерального прокурора Российской Федерации или уполномоченного им заместителя в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

2.2. Открытые источники и истребование документов

К источникам информации о возможных нарушениях относятся обращения работников и обучающихся, материалы прокурорских проверок за предыдущие периоды, сведения контрольно-надзорных и правоохранительных органов, опубликованные локальные акты, официальные разделы сайта вуза, публикации СМИ и иные сведения, допускаемые законодательством. Достоверность и относимость каждого источника оцениваются отдельно: сообщение о возможном конфликте интересов не равно доказанному нарушению.

Изучение официального сайта вуза целесообразно начинать с разделов о противодействии коррупции, локальных нормативных актов, формах уведомлений, работе комиссий и опубликованных планах мероприятий. По каждому документу фиксируются реквизиты, редакция, дата действия и ссылка на источник. Затем опубликованные сведения сопоставляются с оригиналами локальных актов и внутренними подтверждениями их исполнения.

При истребовании сведений прокурор руководствуется статьёй 6 Закона о прокуратуре, ограничивает перечень документов предметом проверки и не дублирует ранее предоставленные либо официально опубликованные документы без законных оснований.

В зависимости от обстоятельств истребуются восемь основных групп материалов: сведения об ответственных лицах, документы об исполнении антикоррупционных планов, уведомления о личной заинтересованности и их регистрации, материалы работы комиссий,

подтверждения инструктажей и обучения, документы о рассмотрении выявленных нарушений, кадровые сведения о бывших служащих и перечень действующих локальных актов.

Дополнительные сведения и объяснения запрашиваются по конкретным обнаруженным противоречиям. При работе с персональными данными следует ограничивать их объём юридически значимыми обстоятельствами и обеспечивать соблюдение установленных законом требований.

2.3. Проверка ответственных лиц и антикоррупционных планов

Проверочный вопрос: определены ли в организации действенные меры по предупреждению коррупции и кому поручено их осуществление. Прокурор изучает приказы о распределении функций, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях, служебные поручения и отчёты. Основанием является часть 1 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции, а при оценке конкретной модели — соответствующие локальные обязательства.

При оценке организации антикоррупционной работы необходимо учитывать, что часть 2 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ содержит примерный перечень мер по предупреждению коррупции. Отсутствие отдельного структурного подразделения, специально назначенного ответственного должностного лица или конкретного организационного инструмента само по себе не свидетельствует о нарушении закона, если соответствующая обязанность не предусмотрена иным нормативным правовым актом. Основное внимание следует уделять наличию и фактической реализации комплекса мер, обеспечивающих предупреждение коррупционных правонарушений.

Сопоставляются формально закреплённые функции с выполненными действиями. Например, если ответственному лицу поручено собирать уведомления, необходимо установить, существует ли порядок их приёма, кто ведёт учёт, кому и когда передаются материалы и какие решения принимаются по итогам рассмотрения. Для проверки реальности деятельности используются журналы, служебная переписка, резолюции, протоколы и подтверждения исполнения поручений.

Прокурор выясняет, какие антикоррупционные мероприятия предусматривались на исследуемый период, кем они утверждены, какие сроки и ответственные лица определены и чем подтверждается исполнение. Исходные материалы — планы, приказы об их утверждении, отчёты исполнителей, протоколы, журналы уведомлений и материалы обучения.

Основной способ — выборочное сопоставление каждого значимого пункта плана с проверяемым результатом. Если в плане предусмотрено обучение работников, следует запросить программу, даты проведения, реальные списки участников и подтверждение содержания занятия. Если предусмотрен мониторинг коррупционных рисков, нужно выяснить, каким документом оформлены его результаты и повлияли ли они на локальные процедуры. Формулировка «выполнено» в отчёте не заменяет исходные документы.

2.4. Выявление конфликта интересов и деятельность комиссий

Следует установить действующие правила выявления конфликта интересов, субъектов обязанностей, предусмотренные формы уведомления, порядок регистрации, распределение компетенции, сроки рассмотрения и меры предотвращения либо урегулирования. Для работников, на которых распространяются статьи 10–11 Закона о противодействии коррупции и специальные подзаконные акты, оценивается исполнение именно этих обязанностей. В отношении педагогических работников отдельно применяются пункт 33 статьи 2 и часть 2 статьи 48 Закона об образовании.

Изучаются поступившие уведомления, реестры, протоколы, решения руководителя, приказы об изменении распределения обязанностей, документы об отводе от принятия решений и сведения о фактическом исполнении мер. При отсутствии уведомлений прокурор не должен автоматически делать вывод о нарушении: сначала необходимо сопоставить кадровые и иные сведения с документально подтверждёнными случаями личной заинтересованности.

Возможна выборочная оценка ситуации, когда педагогический работник оказывает платные образовательные услуги обучающемуся своей организации. Устанавливаются характер услуг, участие преподавателя в оценивании, личная заинтересованность, возможное влияние на объективность профессиональных решений и принятые организацией меры. Один факт получения оплаты не позволяет без исследования остальных обстоятельств сделать вывод о конфликте интересов.

Перед оценкой работы комиссии необходимо определить её юридическую природу. В университете могут действовать антикоррупционная комиссия по соблюдению ограничений и урегулированию конфликта интересов и комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Наличие сходных слов в названии не делает их взаимозаменяемыми.

Прокурор изучает положение о комиссии, приказ о составе, изменения персонального состава, порядок созыва заседаний, основания рассмотрения вопросов, требования к кворуму и возможному отводу заинтересованного члена комиссии. Далее

сопоставляет эти правила с повестками, протоколами, служебными материалами, решениями и сведениями об их исполнении.

Значение имеют компетенция комиссии, поступление вопроса на рассмотрение, законность состава и кворума, мотивированность решения и подтверждение исполнения. Отсутствие заседаний при отсутствии поводов само по себе не доказывает нарушения.

2.5. Профилактика и реагирование организации на нарушения

По данному направлению проверяются фактически применяемые меры предупреждения коррупции, включая ознакомление с локальными актами, инструктажи, разъяснения о конфликте интересов, правила приёма сообщений о коррупционных рисках и процедуры обращения за консультацией. Общая правовая основа — статья 13.3 Закона о противодействии коррупции, а конкретная периодичность и форма мероприятий могут определяться локальными актами или специальными нормативными предписаниями для отдельных должностей.

В материалах необходимо выявлять не только приказы об обучении, но и программы, даты, содержание, журналы регистрации, сведения о конкретных участниках, инструкции, тестовые материалы (если применялись). Сопоставление проводится с фактическим составом работников, распределением их обязанностей и потребностью в обучении по конкретным рискам. Проверка не должна превращаться в оценивание методических достоинств презентации, если закон соответствующих требований не содержит.

Проверка включает исследование каналов поступления сведений о коррупции, порядка их передачи уполномоченным лицам, принятых решений и последующего контроля. Используются обращения, журналы регистрации, служебные записки, материалы служебных проверок, объяснения работников, решения руководителя, документы о дисциплинарных мерах и сведения об исполнении.

Сопоставляются поступившая информация, фактически проведённая проверка и итоговое решение. Следует установить, обладал ли рассматривавший материал сотрудник необходимыми полномочиями, исследованы ли существенные обстоятельства, соблюдены ли установленные сроки, был ли устранён подтверждённый риск и не допущено ли преследование лица за добросовестное сообщение о возможной коррупции. При исследовании дисциплинарных решений необходимо учитывать статьи 192–193 ТК РФ и иные применимые специальные нормы.

2.6. Кадровая проверка бывших государственных и муниципальных служащих

В кадровых документах за проверяемый период следует выделить лиц, ранее проходивших государственную или муниципальную службу, не допуская предположения, что любой бывший работник публичного учреждения подпадает под статью 12 Закона о противодействии коррупции. По каждому случаю необходимо выяснить предшествующую должность, перечень, в который она входила на юридически значимую дату, день увольнения со службы, день заключения договора и условия привлечения к работе.

При трудовом договоре прокурор проверяет обязанность работодателя направить сообщение по последнему месту государственной или муниципальной службы в десятидневный срок. Для гражданско-правовых договоров отдельно устанавливается установленный законом стоимостной критерий и период выполнения работ (оказания услуг). Выясняется дата фактического направления сообщения, его содержание и адресат, для чего исследуются договоры, трудовые книжки или сведения о трудовой деятельности, анкеты, копии уведомлений, исходящая корреспонденция, почтовые квитанции или подтверждения электронной отправки.

Типичные ошибки проверки: считать уведомление обязанностью только бывшего служащего, применять порог 100 тыс. руб. к трудовому договору или не выяснять наличие прежней должности в специальном перечне. Решение о правонарушении требует установления всех обстоятельств.

2.7. Оформление результатов и последующий контроль

После завершения исследования прокурор формирует итоговую аналитическую матрицу. Для каждого проверочного вопроса указываются применимая норма, установленный факт, источники доказательств, оценка объяснений организации, наличие или отсутствие состава нарушения, ответственный субъект, причины и условия нарушения, предполагаемая мера реагирования. Неустранённые противоречия между документами требуют дополнительного выяснения в допустимых пределах проверки.

Итоговая справка или докладная записка целесообразно содержит сведения об основании и сроке проверки, проверенном периоде, источниках данных, проведённых действиях, установленных обстоятельствах, нормативной оценке, предложениях по реагированию и приложениях. Справка не заменяет предусмотренного статьёй 21 Закона о прокуратуре акта об отсутствии нарушений, если по итогам проверки нарушений не установлено.

Результаты оцениваются по доказательствам и действующим нормам. При отсутствии нарушений оформляется акт в порядке п. 14 ст. 21 Закона о прокуратуре. При

наличии нарушений выбираются соразмерные меры реагирования и документы, подтверждающие их исполнение.

3. Основные нарушения законодательства

Ниже рассматриваются условные проверочные ситуации. Установление нарушения предполагает подтверждение обязательной нормы, круга её адресатов и фактических обстоятельств. Недостатки организации работы без самостоятельного нормативного основания нельзя автоматически квалифицировать как противоправные.

3.1. Нарушения организации антикоррупционной работы

Непринятие организацией мер по предупреждению коррупции: при подтверждённом отсутствии каких-либо реальных мер возможна оценка по ч. 1 ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ. Доказательства: устав, приказы, положения, планы, отчёты и объяснения ответственных лиц. Возможная мера — представление по ст. 24 Закона о прокуратуре.

Противоречие локального акта федеральному закону: прокурор устанавливает редакцию и юридическую силу акта, точную противоречащую норму и круг затронутых работников. Подтверждение: текст положения и приказ об утверждении. При наличии оснований возможен протест по ст. 23 Закона о прокуратуре.

Недостоверная отчётность об исполнении мероприятий: сопоставляются план, отчёт и первичные подтверждения проведения обучения, мониторинга и рассмотрения обращений. Нормативное основание определяется содержанием обязательства. При доказанном нарушении — представление и контроль фактического исправления.

3.2. Нарушения при конфликте интересов и работе комиссий

Нерассмотренное уведомление или непринятие мер по доказанному конфликту интересов оцениваются с учётом статуса работника, ст. 10–11 Закона № 273-ФЗ и применимых специальных актов. Подтверждения: уведомление, журнал, должностные обязанности, решения комиссии и документы об исполнении. При доказанном нарушении возможно представление.

Конфликт интересов педагогического работника рассматривается с учётом п. 33 ст. 2 и ч. 2 ст. 48 Закона об образовании. Например, преподаватель оказывает платные занятия студенту, результаты обучения которого он оценивает. Проверяются личная заинтересованность, её возможное влияние на объективность исполнения профессиональных обязанностей и принятые образовательной организацией меры. Сам по себе факт оплаты не завершает правовую оценку.

Нарушения в работе комиссии устанавливаются через проверку полномочий, состава, основания созыва, процедуры и исполнения решения. Нельзя смешивать антикоррупционную комиссию с комиссией по урегулированию споров участников образовательных отношений. Доказательства: положения, поступившие документы, протоколы и поручения.

3.3. Нарушения кадровых и профилактических обязанностей

Формальное ознакомление работников с обязательными локальными правилами оценивается с учётом ст. 22 ТК РФ, характера акта и относимости его к трудовой функции. Прокурор сопоставляет даты принятия документа и подписи работников, сведения об обучении и фактический состав персонала. При подтверждении нарушения возможно представление.

Ненаправление сообщения о приёме бывшего государственного или муниципального служащего может образовывать состав ст. 19.29 КоАП РФ при наличии условий ст. 12 Закона № 273-ФЗ и ст. 64.1 ТК РФ. Проверяются трудовой или гражданско-правовой договор, прежняя должность, дата увольнения, срок и доказательства направления уведомления. Возможно постановление о возбуждении административного дела.

Установление для всех работников специальных ограничений без правового основания либо отсутствие контроля за исполнением уже принятых решений требует анализа конкретных нормативных обязанностей и локальных процедур. Доказательства: перечни должностей, кадровые документы, решения и материалы контроля. Выбор реагирования зависит от юридической природы нарушения.

4. Меры прокурорского реагирования

4.1. Общие принципы выбора меры

Меры реагирования должны определяться характером и доказанностью нарушения, юридической силой затронутого акта, субъектом обязанности, степенью угрозы правам и охраняемым интересам, возможностью восстановить законность и наличием признаков самостоятельной ответственности. Одно и то же событие при наличии разных правовых оснований может повлечь несколько мер, однако их сочетание требует самостоятельной мотивировки и не должно превращаться в дублирование.

4.2. Требование об изменении нормативного правового акта в целях устранения коррупциогенных факторов

В соответствии со статьёй 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов вправе выявлять коррупциогенные факторы и вносить требование об изменении соответствующего нормативного правового акта с предложением способа их устранения либо обращаться в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

При проверке образовательной организации данная мера может применяться в отношении локальных нормативных актов, содержащих положения, создающие условия для коррупционных проявлений, в том числе предусматривающих необоснованно широкие пределы усмотрения должностных лиц, отсутствие или неполноту административных процедур, необоснованные исключения из общих правил.

Требование должно содержать конкретные предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов. В соответствии с пунктом 2.24 приказа Генерального прокурора РФ от 10.10.2022 № 581 такими способами могут являться внесение изменений в нормативный правовой акт, его отмена полностью или в соответствующей части либо разработка и принятие нового нормативного правового акта.

Требование подлежит обязательному рассмотрению в порядке и сроки, установленные статьёй 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

4.3. Представление и протест

Нормативное основание — статья 24 Закона о прокуратуре. Представление прокурора или его заместителя вносится органу либо должностному лицу, полномочному устранить нарушение, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений, их причин и условий, а результаты сообщены прокурору в письменной форме. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о времени заседания.

Контроль исполнения представления включает изучение не только письменного ответа, но и подтверждающих документов об устранении нарушений, причин и условий, им способствовавших.

Основание — статья 23 Закона о прокуратуре. Протест приносится прокурором или его заместителем на правовой акт, противоречащий закону, органу или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее десятидневного срока со дня поступления, за исключением специальных случаев, установленных законом.

4.4. Предостережение о недопустимости нарушения закона

Основание — статья 25.1 Закона о прокуратуре. Письменное предостережение применяется при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, в целях их предупреждения и с учётом специальных требований к адресату. Это предупредительная, а не карательная мера. Она не подменяет реагирование на уже установленный состав совершённого правонарушения.

Предостережение возможно при достоверных сведениях о готовящемся противоправном деянии и соблюдении требований к адресату. Общих подозрений о коррупционных рисках недостаточно.

4.5. Постановление о возбуждении административного дела

Нормативные основания — статья 25 Закона о прокуратуре, статьи 28.4 и 28.2 КоАП РФ в применимой части. Прокурор возбуждает дело при наличии достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения, и оформляет мотивированное постановление с соблюдением процессуальных требований. Вынесение такого постановления не тождественно привлечению лица к ответственности и назначению наказания.

Особое значение имеет статья 19.29 КоАП РФ. Предмет доказывания включает статус бывшего служащего, действовавший перечень, двухлетний период после увольнения, заключение договора, обязанность направить сообщение, срок и форму сообщения, субъект правонарушения, вину и соблюдение срока давности. Для трудового договора размер оплаты не определяет возникновение обязанности, а для гражданско-правового договора необходимо установить предусмотренный законом стоимостной порог.

К материалам по ст. 19.29 КоАП РФ относятся сведения о прежней службе и включении должности в перечень, договор, сведения о дате увольнения, сообщения прежнему нанимателю, доказательства отправки и объяснения. Необходимо проверить срок давности и вину конкретного субъекта.

При решении вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении необходимо учитывать, что субъектами ответственности по статье 19.29 КоАП РФ могут выступать юридическое лицо — работодатель или заказчик работ (услуг), а также виновное должностное лицо организации. Согласно разъяснениям пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46, к последним относятся руководитель организации либо должностное лицо, уполномоченное подписывать трудовой или гражданско-правовой договор от имени работодателя. Возложение обязанности по направлению уведомления на

другого работника само по себе не исключает ответственности уполномоченного должностного лица.

Привлечение юридического лица к административной ответственности не исключает привлечения к ответственности виновного должностного лица, и наоборот, при наличии самостоятельных оснований для привлечения каждого из них.

Дополнительно прокурору необходимо проверять соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции срок давности составляет шесть лет со дня совершения правонарушения. При этом с учётом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ необходимо учитывать, что правонарушение, предусмотренное статьёй 19.29 КоАП РФ, не является длящимся.

4.6. Судебная и уголовно-процессуальная формы

Судебная форма применяется при наличии предусмотренного процессуальным законодательством права прокурора на обращение и подведомственности соответствующего требования. Основные процессуальные основания — статья 45 ГПК РФ, статья 52 АПК РФ, статья 39 КАС РФ в пределах соответствующих категорий дел. Предмет требования определяется нарушенным правом либо интересом и способом его восстановления.

По п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ Прокурор при выявлении признаков преступления вправе вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в орган дознания или орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. Само отсутствие надлежащей профилактики коррупции не доказывает признаков преступления.

При оценке возможного незаконного вознаграждения в образовании необходимо определить статус работника и признаки конкретного состава УК РФ. Преподаватель не становится автоматически должностным лицом только в силу работы в университете.

4.7. Контроль за исполнением актов реагирования

Контроль должен быть предметным. В случае протеста прокурор исследует решение об отмене либо изменении незаконного акта и текст новой редакции. По представлению — проверяет совершение конкретных действий, устранение причин и условий, соблюдение месячного срока и надлежащую отчётность. По административному делу — отслеживает процессуальное движение и вступление решения в законную силу. По судебному делу — контролирует исполнение судебного акта в пределах компетенции.

Перечень документов, необходимых для проведения проверки

С учётом предмета и оснований проверки прокурору рекомендуется изучить имеющиеся в открытом доступе сведения и запросить документы, необходимые для установления фактического исполнения антикоррупционных обязанностей. Приведённый перечень является примерным и подлежит уточнению применительно к проверяемой организации.

Ответственные лица. Приказы, положения, должностные инструкции, подтверждения работы.

Мероприятия. Планы, отчёты, первичные документы об исполнении.

Конфликты интересов. Уведомления, реестры, решения и документы об исполнении.

Комиссии. Положения, составы, протоколы, решения.

Обучение. Программы, листы ознакомления, подтверждения участия.

Внутренние нарушения. Обращения, материалы проверок, решения, сведения об устранении.

Бывшие служащие. Кадровые сведения, договоры, сообщения и доказательства отправки.

Локальные акты. Перечень действующих актов и неопубликованные копии.

При подготовке требования следует соблюдать статью 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не истребовать избыточные либо не относящиеся к предмету проверки документы и учитывать ограничения повторного запроса ранее представленных или опубликованных сведений.

Нормативные правовые акты и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 15, ст. 19, 33, 46, 129).
2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 6, 9.1, 21–25.1).
3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 1, 8, 8.1, 8.3, 10–12.4, 13.3, 14).
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 33 ст. 2, ст. 30, 45, 48).
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 22, 64.1, 192–193, 349.2).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 2.1, 4.5, 19.28, 19.29, 28.2, 28.4).

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 37), Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ст. 45), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ст. 52), Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ст. 39).
8. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
9. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
10. Федеральный закон от 28.12.2025 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона „О противодействии коррупции“».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом „О противодействии коррупции“ и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» (в ред. от 16.03.2026).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
16. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2022 № 581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции» (в ред. от 17.11.2025).
17. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в связи с принятием

Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О прокуратуре Российской Федерации““».

18. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04.05.2026 № 266 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
20. Локальные нормативные акты проверяемой государственной образовательной организации высшего образования, регулирующие предупреждение коррупции, урегулирование конфликта интересов, деятельность соответствующих комиссий, антикоррупционные ограничения и обязанности работников (в действующих редакциях, определяемых применительно к конкретной организации).